EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – ANAPE,** CNPJ n° 89.137.863/0001-19, com sede no Setor Comercial Sul, Q 01, Bl 'E', Sls. 1001-1014, Edifício Ceará, Brasília/DF, representada por seu Presidente, Sr. Vicente Martins Prata Braga, brasileiro, casado, Procurador do Estado do Ceará, inscrito no CPF nº 972.687.393-20, vem, perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 102, I, "a" e "p" e 103, IX, ambos da Constituição Federal, e na Lei nº 9.868/1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
C/C MEDIDA CAUTELAR

tendo por objeto a fixação de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, dos arts. 1º e 3º da Lei nº 9.429/1994, do art. 1º da Lei Complementar nº 56/1992 (com a redação dada pela Lei nº 16.940/2016), do art. 1º, *caput*, da Lei nº 15.215/2010, do art. 135, §3º, da Lei Complementar nº 741/2019, e, por arrastamento, do Decreto nº 5.420/2002 e do Parecer Normativo nº 388/2010, todos do Estado de Santa Catarina.

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A ANAPE – Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal **é uma entidade de classe de âmbito nacional**, sem fins lucrativos, que tem por finalidade representar, patrocinar e defender, de forma exclusiva, os interesses gerais dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal relacionados com o seu exercício funcional, bem como agir no sentido de consolidar a Advocacia de Estado como instituição essencial à Justiça.

No bojo de sua estrutura estatutária, a ANAPE dispõe, dentre outros vários, de objetivos inerentes a sua existência que, sobretudo, incorpora os valores e prerrogativas dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal. Assim, destacam-se no art. 3º, os seguintes preceitos:

> Art. 3º A ANAPE tem os seguintes objetivos:
> I – propugnar pela melhoria dos padrões de desempenho profissional e pela **elevação funcional de seus membros**;
> VIII – promover, em âmbito nacional, com exclusividade, a representação, a defesa judicial e extrajudicial dos **interesses e das prerrogativas institucionais e funcionais**, zelando pela **dignidade, valorização e independência dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, bem como da Advocacia Pública**; (gn)
> IX – promover ações diretas de inconstitucionalidade contra qualquer lei ou ato normativo, mandados de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei, **com vistas da salvaguarda das prerrogativas dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal**;(gn)

Assim, demonstrada que a requerente é entidade de classe de âmbito nacional, resta configurada a sua legitimidade ativa para o ingresso de ação de controle concentrado de constitucionalidade, com fundamento no art. 103, IX da CF/88 e art. 2º, IX da Lei nº 9.868/99.

No tocante à pertinência temática, esta se faz clara quando observamos que a presente ADI visa garantir a percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos estaduais, tema, inclusive, que vem sendo pacificado no âmbito desta Suprema Corte.

Dessa forma, em observância às suas disposições estatutárias e à autorização legal e constitucional existente, a ANAPE vem a esse Pretório Excelso para assegurar a atuação e defender a missão institucional dos membros da **Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina (PGE)**, objetivando a promoção da segurança jurídica, o respeito e a valorização da carreira, bem como seja assegurado aos advogados públicos catarinenses a percepção de honorários advocatícios, verbas de titularidade exclusiva dos Procuradores do Estado.

II – DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

No âmbito do Estado de Santa Catarina, a Lei nº 9.429, de 8 de janeiro de 1994, criou, em seus artigos 1º e 3º, a gratificação "Pró-labore de êxito", para remunerar a produtividade dos Procuradores do Estado. *In verbis:*

> **LEI Nº 9.429, DE 8 DE JANEIRO DE 1994**
>
> **Art. 1º** - Fica instituído, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, "Programa de Incentivo à cobrança da Dívida Ativa do Estado", com efeito a partir de 1º de outubro de 1993, constituído de atividades destinadas ao incentivo da cobrança, administrativa ou judicial, de receitas inscritas como Dívida Ativa do Estado, à implementação, desenvolvimento e modernização das redes e sistemas de processamento de dados no custeio de taxas, custas e emolumentos relacionados com a execução fiscal e defesa judicial da Fazenda Pública Estadual
> **(…)**
> **Art. 3º** O Poder Executivo estabelecerá, por decreto, as normas, planos, critérios e condições para implementação do Programa, inclusive quanto aos valores, forma de cálculo e pagamento e limites do "pró-labore" do êxito, criado no art. 1º desta Lei para remunerar a produtividade dos Procuradores do Estado, Procuradores Administrativos e Procuradores Fiscais, bem como o remanejamento e aplicação dos recursos a ele vinculados.

Trata-se de vantagem caracterizada como retribuição financeira por performance, decorrente do êxito dos Procuradores do Estado de Santa Catarina na defesa dos interesses da Fazenda Pública.

A referida gratificação tem a respectiva regulamentação estabelecida pelo Decreto nº 5.420 de 9 de julho de 2002, que limitou o valor do "Pró-labore de êxito" a 50% do vencimento do cargo. *In verbis:*

> **DECRETO Nº 5.420, DE 09 DE JULHO DE 2002**
>
> **Art. 1º** - O "Pró-labore de êxito" instituído pela Lei nº 9.429, de 08 de janeiro de 1994, hoje fixado em 233,33%, fica limitado em 50% (cinquenta por cento) do valor do vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, Procurador Administrativo e Procurador Fiscal.
> **Art 2º** - Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.

O Pro-labore de êxito foi pago regularmente pelo Estado de Santa Catarina até dezembro de 2010.

Em janeiro de 2011, começou a produzir efeitos o art. 1º, *caput*, da Lei nº 15.215, de 17 de junho de 2010, o qual dispõe que os integrantes da carreira de Procurador do Estado serão remunerados mediante subsídio mensal:

> **LEI Nº 15.215, DE 17 DE JUNHO DE 2010**
> [...]
> Art. 1º Os integrantes da carreira de Procurador do Estado serão remunerados mediante subsídio mensal.
> [...]

Ocorre que, após regular pagamento até dezembro de 2010, o Estado de Santa Catarina, diante da mudança do sistema remuneratório dos Procuradores do Estado (de vencimento para subsídio, por força do art. 1º, *caput*, da Lei nº 15.215/2010), deixou de pagar a gratificação em janeiro de 2011, **acatando inconstitucional sentido hermenêutico de que a vantagem seria incompatível com o regime de subsídio**, nos termos do Parecer Normativo nº 388/2010[1], de lavra da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, e acolhido pelo Governador do Estado.

Não obstante, os recursos dos honorários advocatícios de êxito, em Santa Catarina, além de não estarem sendo utilizados atualmente para pagamento do "Pro-labore de Êxito", são depositados no Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento (FUNJURE), vinculado à PGE catarinense, criado pela Lei Complementar nº 56, de 29 de junho de 1992, como disciplina o seu art. 2º, II:

> **LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 29 DE JUNHO DE 1992**
> Art. 2º A receita do FUNJURE é constituída de:
> (…)

[1] Documento em anexo.

II – honorários advocatícios concedidos em favor do Estado, inclusive em acordos judiciais e extrajudiciais;

O art.1º da mesma Lei Complementar catarinense elenca as finalidades do FUNJURE:

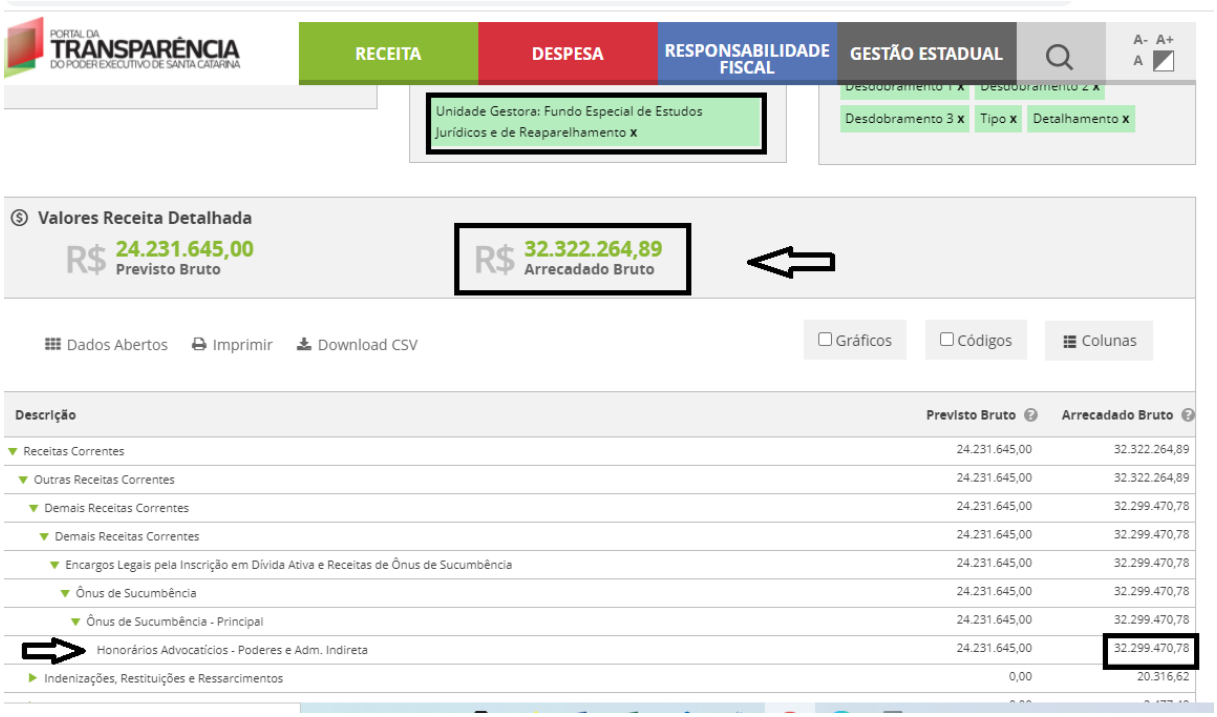
LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 29 DE JUNHO DE 1992

Art. 1º Fica instituído o Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento – FUNJURE, vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, e por ela administrado, com as seguintes destinações:
I – informatização, equipamentos, instalações, biblioteca e reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado para a descentralização de serviços às Comarcas do Estado;
II – REVOGADO;
III – aperfeiçoamento da capacitação profissional de seus Procuradores;
IV – promoção do aperfeiçoamento técnico e administrativo do pessoal do Quadro da Procuradoria Geral do Estado;
V – realização de, e participação em, cursos, seminários, aulas, palestras, simpósios, congressos e outros encontros de fundo jurídico;
VI – edição e distribuição da Revista da Procuradoria-Geral do Estado, de boletins informativos e de outras publicações de interesse do Sistema Jurídico Estadual;
VII – assinatura e aquisição de jornais, revistas, livros, vídeos e documentários de interesse jurídico do órgão;
VIII – manutenção de cursos destinados à especialização e aperfeiçoamento de candidatos a concursos públicos em áreas jurídico-administrativas de interesse do Estado;
IX – outras aplicações e investimentos de interesse da Procuradoria-Geral do Estado, previamente autorizados pelo Chefe do Poder Executivo;
X – em custeio, manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetivos do Fundo, inclusive com servidores ativos e inativos e respectivos encargos sociais. (NR) (Redação do inciso X incluída pela Lei 16.940, de 2016).
§1º REVOGADO.
§ 2º A Procuradoria-Geral do Estado, anualmente, encaminhará à Assembléia Legislativa relatório circunstanciado sobre as atividades do FUNJURE, administrativamente, e demonstrativos financeiros, compostos em balancetes e balanços, atinentes às contas da gestão patrimonial.
§ 3º A cada 18 (dezoito) meses, a Assembléia Legislativa, mediante a situação financeira do FUNJURE, apurada na forma do § 2º deste artigo, revisará o percentual do repasse de verbas a que alude o inciso III do artigo 2º desta Lei Complementar. (gn)

O inciso X do art. 1º da Lei Complementar nº 56, de 29 de junho de 1992, de Santa Catarina, acima transcrito, foi inserido na norma após a aprovação do novo CPC, com a edição da Lei Estadual nº 16.940, de 24 de maio de 2016, **passando expressamente a permitir a utilização de todos seus recursos, para pagamento de servidores ativos e inativos (art. 1º, X).** Repita-se, *in verbis:*

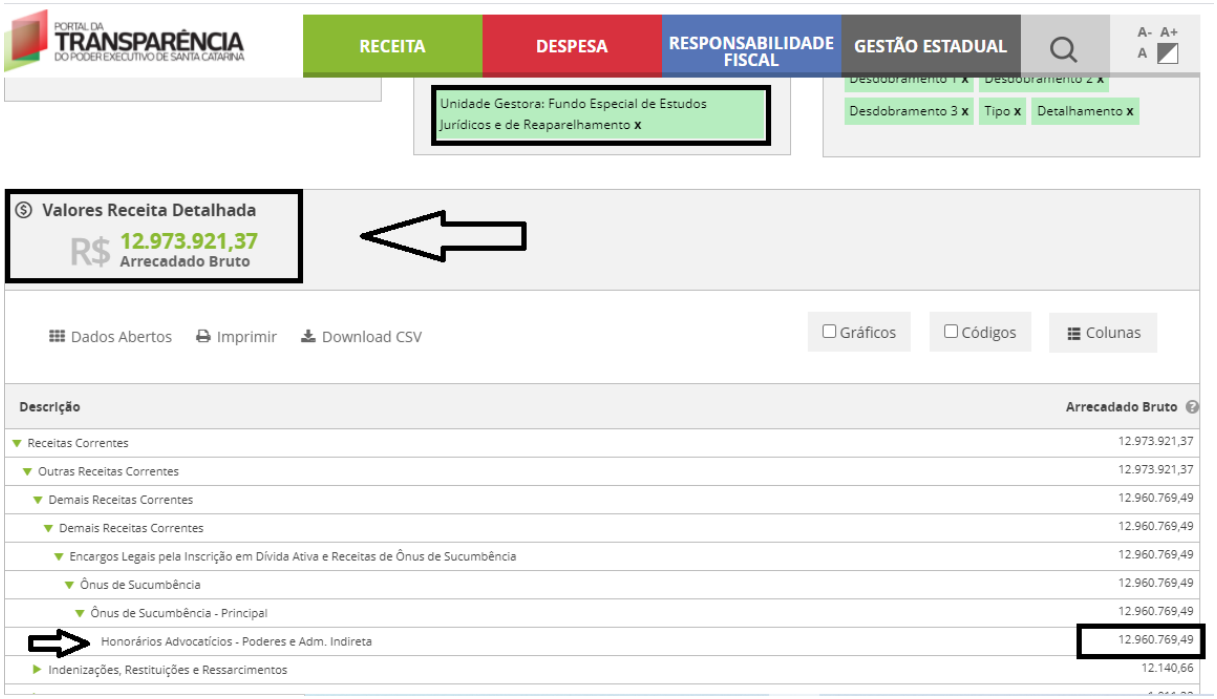
> **LEI ESTADUAL Nº 16.940, DE 24 DE MAIO DE 2016**
> **Art. 18** - O art. 1º da Lei Complementar nº 56, de 29 de junho de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
> **"Art. 1º: .....**
> **X** – em custeio, manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetivos do Fundo, inclusive com servidores ativos e inativos e respectivos encargos sociais."

Conforme se depreende da receita detalhada do FUNJURE, disponível no portal da transparência do Estado de Santa Catarina, **no exercício financeiro de 2020**, a receita do fundo somou a importância bruta de R$ 32.322.264,89, dos quais R$ 32.299.470,78 (cerca 99,93% das receitas do FUNJURE) são oriundas de honorários advocatícios:



(Dados disponíveis no: <http://www.transparencia.sc.gov.br/receita> - documento anexo)

Em 2021, até o mês de maio, dos R$ 12.973.921,37 que aportaram no FUNJURE como receita bruta, R$ 12.960.769,49 (aproximadamente 99,9%) provem de honorários advocatícios:



(Dados disponíveis no: <http://www.transparencia.sc.gov.br/receita> - documento anexo)

Ou seja: **praticamente a totalidade dos recursos do fundo é proveniente de honorários advocatícios.**

E, como já visto, após o advento da Lei Estadual nº 16.940, de 2016, há expressa autorização legal para utilização dos recursos da FUNJURE, em sua totalidade, para pagamento dos Procuradores do Estado, sejam eles ativos e inativos, inclusive o custeio da vantagem "Pro-Labore de Êxito". Reforça-se: atualmente, o FUNJURE, em praticamente sua integralidade, é composto por recursos advindos de honorários advocatícios.

Entretanto, embora a percepção do Pro-Labore de êxito esteja assegurada por legislação estadual (como também se verifica o expresso permissivo legal para utilização dos honorários advocatícios no seu custeio, em consonância ao que preconiza o art. 83, § 19, do CPC/2015), a legislação em questão vem sendo interpretada pelo Poder Executivo do Estado de Santa Catarina de modo a afastar essa prerrogativa dos advogados públicos catarinenses: a uma por considerar o "Pro-Labore de êxito" incompatível com o regime de subsídio; a duas, por conseguinte, por não utilizar os recursos advindos dos honorários advocatícios para custeio da referida vantagem, mesmo com o expresso permissivo legal.

E, para agravar ainda mais o quadro, os valores relativos aos honorários advocatícios que ingressam no FUNJURE, além de não serem repassados aos Procuradores do Estado, têm sido utilizados pelo Estado de Santa Catarina para pagamento de despesas de custeio, como aluguéis, aquisição de materiais, contratação de serviços e bolsas de estágio, tendo sido gastos R$ 14.833.642,49 no exercício de 2020 e R$ 4.777.690,37 de janeiro a maio de 2021.[2].

Ademais, o art. 135, §3º, da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, de Santa Catarina, prevê que o *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, por fonte de recursos, dos fundos especiais (**dentre eles os honorários advocatícios, que integram o FUNJURE**), **deve ser convertido em Recursos do Tesouro**:

> **LEI COMPLEMENTAR Nº 741, DE 12 DE JUNHO DE 2019**
> **Art. 135**.....
> § 3º O *superavit* financeiro, por fonte de recursos, das autarquias, das fundações públicas e dos fundos especiais, no final de cada exercício financeiro, será convertido em Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários, excetuados os recursos de convênios, de operações de crédito e os autorizados pelo GGG.

[2] Conforme demonstrativos em anexo, obtidos junto ao Portal da Transparência do Governo do Estado de Santa Catarina, disponíveis em <http://www.transparencia.sc.gov.br/despesa>.

Ora, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento pela **constitucionalidade da percepção de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos, bem como pela compatibilidade de tal percepção com o regime de subsídio**, conforme decidido nas ADIs 6053/DF, 6165/TO, 6178/RN, 6181/AL, 6197/RR, 6159/PI, 6162/SE, 6163/PE, 6166/MA, ADPF 597/AM, 6182/RO, 6135/GO, 6160/DF, 6169/MS, 6177/PR, 6161/AC, 6158/PA e 6171/MG.

Nesse sentido, **cumpre destacar o entendimento firmado na ADI nº 6.183/RS**, em que a Suprema Corte, diante de legislação muito semelhante à do Estado de Santa Catarina, considerou **constitucional o pagamento de gratificação de produtividade, custeado pelos honorários de sucumbência, aos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, em paralelo ao subsídio.** Destaca-se a conclusão do voto da Relatora, Min. Carmen Lúcia:

> *"(...)*
> *Na espécie, embora a Resolução nº 151/2019 da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul, regulamentadora do rateio e da administração dos honorários de sucumbência, tenha limitado, expressamente, no inc. VII do art. 10, o pagamento das quotas-partes ao teto constitucional, tenho por relevante que essa interpretação, em linha de sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, deva também ser explicitada quanto aos demais dispositivos impugnados nesta ação direta, que compõem o plexo normativo do direito de percepção de honorários de sucumbência pelos procuradores do Rio Grande do Sul, é dizer, o art. 3º da Lei n. Lei n. 10.298 /1994, os arts. 1º e 2º do Decreto n. 45.685/2008 e o art. 4º do Decreto n. 54.454 /2018.*
> *10. Pelo exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido apresentado na presente ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme à expressão "prêmio de produtividade disciplinado em regulamento" posta no art. 3º da Lei n. 10.298/1994 do Rio Grande do Sul, aos arts. 1º e 2º do Decreto estadual n. 45.685/2008 e ao art. 4º do Decreto estadual n. 54.424/2018, para estabelecer que a soma dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado não deve exceder o teto remuneratório, nos termos do disposto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República."*

Logo, em consonância com o decidido na ADI nº 6.183/RS, é constitucional a percepção, pelos Procuradores do Estado de Santa Catarina, do "Pro-labore de êxito", previsto na norma catarinense, em paralelo ao subsídio remuneratório, pela própria natureza da verba,

de retribuição financeira por performance, decorrente do êxito dos Procuradores do Estado de Santa Catarina na defesa dos interesses da Fazenda Pública.

De igual modo, a teor da *ratio decidendi* do acórdão referenciado, perfeitamente constitucional e possível a utilização dos recursos dos honorários advocatícios para custeio da referida vantagem.

Outrossim, o Pretório Excelso, nas mesmas ocasiões anteriormente elencadas, assentou entendimento de que os valores dos honorários devem ser distribuídos observado o teto constitucional. Dessa forma, nos meses em que haja percepção de honorários acima do teto, **o valor residual deve ser distribuído entre os advogados públicos nos meses seguintes (e não utilizados para despesas de custeio, tampouco recolhidos pelo Tesouro como recursos ordinários, tal como ocorre atualmente em Santa Catarina)**, desde que se respeite mensalmente, como limite máximo, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, como bem ressalta o Min. Luís Roberto Barroso:

> *"(...)*
> *2. Apenas faço aqui a mesma ressalva que fiz em todas as outras ações que cuidaram do tema, em relação à forma de aplicação do teto remuneratório aos honorários advocatícios. Como se sabe, os honorários são verbas de natureza variável, que dependem do êxito do ente federado nas ações judiciais. Por esse motivo, embora seja possível que, em determinado mês, as parcelas remuneratórias somadas aos honorários superem aquele limite, também há a possibilidade de esse montante total, em outro mês, permanecer muito aquém do teto constitucional. Para prevenir eventuais desequilíbrios e evitar injustiças, penso ser razoável permitir que, nos meses em que haja percepção de honorários acima do teto, o valor residual seja distribuído entre os advogados públicos nos meses seguintes, desde que se respeite mensalmente, como limite máximo, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse mecanismo permitiria um maior equilíbrio na distribuição dos honorários, buscando conciliar a correta aplicação do teto constitucional com o incentivo à atuação dos advogados públicos proporcionado pelos honorários sucumbenciais. Assim, a incidência do teto não prejudicaria o recebimento de uma justa retribuição pelo trabalho exercido pelos advogados públicos na defesa dos interesses da União, dos Estados e dos Municípios."*

Nesse cenário, é flagrantemente inconstitucional, contrariando o sentido hermenêutico conferido pelo Supremo Tribunal Federal aos §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição da República nos precedentes acima elencados, a interpretação conferida pelo Estado de Santa Catarina aos arts. 1º e 3º, da Lei nº 9.429/1994, e ao art. 1º, *caput*, da Lei nº 15.215/2010, ambas de Santa Catarina, que impede a incidência da gratificação de "Pró-labore de êxito" em paralelo ao regime constitucional de subsídio remuneratório.

De igual forma, padece de inconstitucionalidade, extrapolando a competência suplementar para legislar sobre direito financeiro, prevista no art. 24, I, e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, o sentido hermenêutico conferido pelo Estado de Santa Catarina **ao art. 1º da Lei Complementar nº 56/1992 (com a redação dada pela Lei nº 16.940/2016)**, utilizando os valores relativos aos honorários advocatícios que ingressam no FUNJURE, pertencentes **aos Procuradores do Estado de Santa Catarina**, por força do disposto no art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) e do §19 do art. 85 do Código de Processo Civil, para pagamento de despesas de custeio (como aluguéis, aquisição de materiais e contratação de serviços e bolsas de estágio), e **ao art. 135, §3º, da Lei Complementar nº 741/2019**, convertendo o *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, d**os honorários advocatícios disponíveis no mesmo fundo, em Recursos do Tesouro**.

Diante disso, tendo em vista representar direito inerente aos advogados públicos, já reconhecido como constitucional pela Suprema Corte, a ANAPE propõe a presente ação, com o fim precípuo de resguardar a percepção da vantagem "Pro-Labore de Êxito", a ser custeada, inclusive, com os honorários advocatícios, pelos Procuradores do Estado de Santa Catarina, considerando-se **inconstitucional, por violação ao art. 24, I, e §§ 1º e 4º, e ao art. 39, §§4º e 8º da Constituição Federal**, qualquer sentido hermenêutico atribuído ao complexo normativo objeto desta ADI que:

a) impeça a incidência da gratificação de "Pró-labore de êxito", criada pela Lei nº 9.429, de 8 de janeiro de 1994, de Santa Catarina, em paralelo ao regime constitucional de subsídio remuneratório;

b) impeça a utilização dos recursos advindos dos honorários advocatícios para custeio da referida vantagem;

c) permita a utilização dos recursos relativos aos honorários de sucumbência para pagamento de outras despesas que não a sua distribuição aos Procuradores do Estado de Santa Catarina, tampouco a conversão do *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, desses valores em Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários.

III – DA INTERPRETAÇÃO CONFORME SEM REDUÇÃO DE TEXTO. COMPATIBILIDADE DA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE "PRÓ-LABORE DE ÊXITO" COM O REGIME DE SUBSÍDIO.

Em seu artigo 39, a Constituição Federal possibilita a remuneração de determinadas carreiras públicas através do regime de subsídios, que consiste no pagamento fixado em parcela única. *In verbis:*

> Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes
> § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
> § 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.

Nessa esteira, convém destacar que, embora o regime de subsídios estabeleça a remuneração do agente público em parcela única, **há hipóteses em que se admite o pagamento**

de determinadas vantagens em paralelo ao subsídio, como as parcelas indenizatórias e outras verbas com previsão legal específica e fundamento causal diverso da remuneração.

É justamente o que também ocorre com a percepção do Pro-labore de êxito pelos Procuradores do Estado de Santa Catarina em que não há vedação para que sejam pagos em conjunto ao subsídio dos Procuradores, consoante reconhecido pela Suprema Corte.

Com efeito, conforme já reconheceu o STF: *"ao contrário do que uma leitura isolada do art. 39, § 4º, da Constituição Federal pudesse sugerir, o conceito de "parcela única" previsto nesse dispositivo constitucional proíbe apenas o acréscimo injustificável de espécies remuneratórias ordinárias, devidas em decorrência do trabalho normal do servidor submetido a regime de subsídio.* ***O art. 39, § 4º não impede a percepção de outras verbas pecuniárias que tenham fundamento diverso, a exemplo das verbas honorárias sucumbenciais. Isso porque os honorários estão fundados em outra causa, ou seja, no fato objetivo do resultado da demanda.*** *Assim, o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio."* (STF. Plenário. ADI 4941/AL, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado 14/8/2019).

Este entendimento, repita-se, vem sendo reiterado pela Suprema Corte no julgamento de diversas ADIs com objeto semelhante ao do presente caso.

Dessa forma, resta claro que não há, assim, qualquer violação ao art. 39, §4º da CF/88, uma vez que o regime de subsídio permite a cumulação deste com outras verbas que lhe sejam compatíveis, tal qual o Pro-labore de êxito, previsto na norma catarinense, pela própria natureza da verba, de retribuição financeira por performance, decorrente do êxito dos Procuradores do Estado de Santa Catarina na defesa dos interesses da Fazenda Pública.

Nesse sentido, cumpre destacar trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da ADI nº 6.053: *Por outro lado, ao contrário do que uma leitura isolada do art. 39, § 4º, da Constituição Federal pudesse sugerir, o conceito de parcela única espelhado nesse dispositivo constitucional apenas repele o acréscimo injustificável de espécies remuneratórias ordinárias, devidas em decorrência do trabalho normal do servidor submetido a regime de subsídio, sem impedir, em linha de princípio, a percepção de outras verbas pecuniárias que tenham fundamento diverso, a exemplo das verbas honorárias sucumbenciais, fundadas no fato objetivo do resultado da demanda.*

Reitera-se ainda, por oportuno, o precedente da Suprema Corte no julgamento da ADI nº 6.183/RS, em que considerou constitucional o pagamento, em paralelo ao subsídio, da **gratificação "prêmio de produtividade"** aos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de situação em tudo similar à gratificação "Pró-labore de êxito", prevista em lei estadual em favor dos Procuradores de Santa Catarina, que merece a mesma decisão dessa Suprema Corte:

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. **AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO**.

(ADI 6183, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020) (gn)

Logo, em consonância com o decidido na ADI nº 6.183/RS, é constitucional a percepção, pelos Procuradores do Estado de Santa Catarina, do "Pro-labore de êxito" de forma paralela ao subsídio remuneratório.

Não há falar, portanto, em ofensa ao regime de subsídio pelo recebimento da **gratificação "Pró-labore de êxito" pelos Procuradores do Estado de Santa Catarina e que, após a vigência do novo CPC, pode ser custeada com recursos dos honorários advocatícios, em obediência ao que preconiza o art. 85, §19 do Código de Processo Civil.**

IV – DA CONSTITUCIONALIDADE DO RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELOS ADVOGADOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO, TAMPOUCO A SUA CONVERSÃO EM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO

A regulamentação nacional dada aos honorários de sucumbência, aliada ao início da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da Advocacia-Geral da União, levou ao ajuizamento, pela Procuradoria-Geral da República de diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade para impugnar o recebimento da verba sucumbencial por advogados públicos.

Até o momento, a o Plenário da Suprema Corte já apreciou dezenove ações diretas de inconstitucionalidade que discutiam o tema. **Em todas essas ações, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento pela constitucionalidade do recebimento dos honorários de sucumbência pelos advogados públicos.**

Trata-se de sólida posição da Suprema Corte, firmada por ampla maioria de seus Ministros: o placar em todas as dezoito ações já julgadas foi de 10 votos pela **constitucionalidade da percepção de honorários por advogados públicos** e apenas 1 voto pela inconstitucionalidade.

De fato, ao se analisar os normativos pertinentes, percebesse-se que estes vieram a ratificar o que está previsto no EOAB (Lei nº 8.906/1994) e no CPC/15, ou seja, que **os honorários de sucumbência são de titularidade dos advogados públicos**.

Nesse aspecto, cumpre asseverar que advogados públicos e privados se sujeitam à Lei nº 8.906/1994 (EOAB), possuindo as mesmas garantias e prerrogativas, bem como o direito à percepção da verba sucumbencial, garantia ratificada pelo CPC/15.

O tratamento constitucional e legal segue a mesma linha quanto à unicidade da advocacia, inexistindo diferenciação de tratamento perante à OAB, bem como para fins de percepção dos honorários de sucumbência, tendo o CPC/15 **deixado a regulamentação desse percebimento para ser feita por lei**, o que, nos casos sob apreciação, foi realizado pelas normas estaduais questionadas.

A ANAPE destaca que já houve pronunciamento do Poder Judiciário acerca da natureza da verba honorária, inclusive no período anterior ao EOAB, durante a vigência do CPC/73, no sentido de declarar o seu caráter autônomo e que integra o patrimônio do advogado (EAg nº 884.487/SP – STJ), ou seja, que os honorários são do profissional da advocacia e não à parte (RE nº 407.908; ACO 381; RE nº 564.132 – tema nº 18 de repercussão geral).

Imbuído do espírito de pacificar de vez a questão, em especial com relação ao caso da advocacia pública, o CPC/15, através da previsão contida em seu art. 85, §19 trouxe que "***Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência***, *nos termos da lei*". Com relação aos Estados, pontua-se que mesmo antes da referida previsão, estes, no âmbito de sua **autonomia**, trouxeram a regulamentação da percepção dos honorários por seus Procuradores dos Estados.

Embora esta Suprema Corte venha reconhecendo a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência, tal conclusão não remete necessariamente ao caráter público dessas verbas.

Com efeito, a Lei nº 4.320/64 (que trata sobre a receita pública orçamentária) ao regulamentar sobre a matéria, dispôs em seu art. 11, §4º as fontes de receita pública, as quais se dividem em dois grupos: as orçamentárias e as extraorçamentárias.

As receitas orçamentárias são aquelas devidamente discriminadas de acordo com o anexo n° 3 da lei supracitada e que, por sua vez, integram o patrimônio público, e sua arrecadação depende da Lei Orçamentária Anual. Já as extraorçamentárias são aquelas que pertencem a terceiros, arrecadados pelo ente público para fazer face, exclusivamente, a exigências contratuais pactuadas para posterior devolução[3].

Nesse contexto, não há o que se falar em patrimônio do Estado quando do repasse dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos, visto que os valores, quando entram nos cofres públicos, decorrem de mera procedimentalização legal para o recebimento da verba privada pelos legítimos titulares. Logo, o ente federativo atua apenas como mero intermediador da verba, devendo promover a distribuição nos moldes definidos em lei.

Em reforço, como já ressaltado anteriormente, cabe pontuar que o Pretório Excelso assentou entendimento de que os valores dos honorários devem ser distribuídos observado o teto constitucional. Dessa forma, nos meses em que haja percepção de honorários acima do teto, o valor residual deve ser distribuído entre os advogados públicos nos meses seguintes **(e não utilizados para despesas de custeio, tampouco recolhidos pelo Tesouro como recursos ordinários)**, desde que se respeite mensalmente, como limite máximo, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, como bem ressalta o Min. Luís Roberto Barroso (**ADI nº 6.183/RS)**:

[3] http://anexos.datalegis.inf.br/arquivos/1235321.pdf

> *"(...)*
> *2. Apenas faço aqui a mesma ressalva que fiz em todas as outras ações que cuidaram do tema, em relação à forma de aplicação do teto remuneratório aos honorários advocatícios. Como se sabe, os honorários são verbas de natureza variável, que dependem do êxito do ente federado nas ações judiciais. Por esse motivo, embora seja possível que, em determinado mês, as parcelas remuneratórias somadas aos honorários superem aquele limite, também há a possibilidade de esse montante total, em outro mês, permanecer muito aquém do teto constitucional. Para prevenir eventuais desequilíbrios e evitar injustiças, penso ser razoável permitir que, nos meses em que haja percepção de honorários acima do teto, o valor residual seja distribuído entre os advogados públicos nos meses seguintes, desde que se respeite mensalmente, como limite máximo, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse mecanismo permitiria um maior equilíbrio na distribuição dos honorários, buscando conciliar a correta aplicação do teto constitucional com o incentivo à atuação dos advogados públicos proporcionado pelos honorários sucumbenciais. Assim, a incidência do teto não prejudicaria o recebimento de uma justa retribuição pelo trabalho exercido pelos advogados públicos na defesa dos interesses da União, dos Estados e dos Municípios."*

Nesse cenário, é flagrantemente inconstitucional, extrapolando a competência suplementar para legislar sobre direito financeiro, prevista no art. 24, I, e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, o sentido hermenêutico conferido pelo Estado de Santa Catarina **tanto ao art. 1º, X, da Lei Complementar nº 56/1992 (com a redação dada pela Lei nº 16.940/2016)**, utilizando os valores relativos aos honorários advocatícios que ingressam no FUNJURE para pagamento de despesas de custeio (como aluguéis, aquisição de materiais, contratação de serviços e bolsas de estágio), quanto **ao art. 135, §3º, da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019**, convertendo o *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, **dos honorários advocatícios disponíveis no mesmo fundo, em Recursos do Tesouro**.

Não se concebe que normas estaduais de direito financeiro contrariem o previsto no art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) e no §19 do art. 85 do Código de Processo Civil, disciplinando de forma diversa o destino e utilização dos valores relativos aos honorários de sucumbência, de titularidade dos advogados públicos, configurando, assim, violação ao art. 24, I, e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, *mutatis mutandis*, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

> *Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações.* ***Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal****. (...) 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: "É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional".*
> (ADI 4845, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020) (grifou-se)

Faz-se claro que, em sendo a verba honorária de titularidade do advogado, não se enquadrando como receita pública orçamentária e constituindo-se em pagamento devido por particular vencido em demanda judicial, conclui-se que a verba tem natureza privada.

E, do mesmo jeito que não poder ser considerada como receita pública, também não o pode ser caracterizada como despesa pública, posto que, como já dito, quem realiza o pagamento da verba é a parte vencida e não a Administração Pública.

O máximo que pode ocorrer, a depender da regulamentação específica de cada Estado, é que a verba honorária é depositada em conta extraorçamentária, de modo que ela entra como "receita extraorçamentária", de titularidade de terceiro, sendo apenas repassada pelo Estado ao seu verdadeiro titular, que é o Procurador. Nesses casos, frise-se, não há qualquer despesa pública efetivada pelo Poder Público.

Dessarte, considerando ser prerrogativa e direito assegurados dos advogados públicos, **a percepção dos honorários de sucumbência deve ser garantida aos Procuradores do Estado de Santa Catarina**, na medida em que a própria legislação estadual garante o recebimento dessas verbas, não havendo que se cogitar interpretação diversa,

notadamente aquela que permita ao Estado de Santa Catarina a utilização dos valores relativos aos honorários advocatícios que ingressam no FUNJURE para pagamento de despesas de custeio, tampouco a conversão do *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, desses valores em Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários.

V – DA TUTELA DE URGÊNCIA

O deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar pressupõe a demonstração, pelo Requerente, da plausibilidade jurídica do pedido formulado na ADI (*fumu boni juris*) e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (*periculum in mora*).

No que tange à plausibilidade jurídica da alegação de inconstitucionalidade material e formal dos dispositivos impugnados, tem-se que esta resta devidamente demonstrada pelos fundamentos expostos na presente peça.

Até o momento, o Plenário da Suprema Corte já apreciou dezenove ações diretas de inconstitucionalidade que discutiam o tema em comento. **Em todas essas ações, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento pela constitucionalidade do recebimento dos honorários de sucumbência pelos advogados públicos.**

Entretanto, embora a percepção do Pro-Labore de êxito esteja assegurada por legislação estadual (como também se verifica o expresso permissivo legal para utilização dos honorários advocatícios no seu custeio, em consonância ao que preconiza o art. 83, § 19, do CPC/2015) e, em última análise, pela própria Constituição Federal, a legislação em questão vem sendo interpretada pelo Poder Executivo do Estado de Santa Catarina de modo a afastar essa prerrogativa dos advogados públicos catarinenses: a uma por considerar o "Pro-Labore de êxito" incompatível com o regime de subsídio; a duas, por conseguinte, por não utilizar os

recursos advindos dos honorários advocatícios para custeio da referida vantagem, mesmo com o expresso permissivo legal.

E, para agravar ainda mais o quadro, os valores relativos aos honorários advocatícios que ingressam no FUNJURE, além de não serem repassados aos Procuradores do Estado, têm sido utilizados pelo Estado de Santa Catarina para pagamento de despesas de custeio, como aluguéis, aquisição de materiais, contratação de serviços e bolsas de estágio.

Ademais, o art. 135, §3º, da Lei Complementar nº 741/2019, de Santa Catarina, prevê que o *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, por fonte de recursos, dos fundos especiais (**dentre eles os honorários advocatícios, que integram o FUNJURE**), **deve ser convertido em Recursos do Tesouro,** evidenciando o prejuízo e o risco de dano de difícil ou impossível reparação.

Ou seja: além de não serem repassados aos Procuradores do Estado, mediante custeio do Pro-labore de êxito, os recursos dos honorários advocatícios têm sido utilizados pelo Estado de Santa Catarina para pagamento de despesas de custeio, e, no final do exercício financeiro, poderão ser convertidos em Recursos Ordinários do Tesouro.

Evidenciada a configuração dos requisitos essenciais para a concessão da liminar pleiteada, a requerente pugna para que seja determinada a suspensão da eficácia do art. 1º da Lei Complementar nº 56/1992 (com a redação dada pela Lei nº 16.940/2016), e do art. 135, §3º, da Lei Complementar nº 741/2019, todas de Santa Catarina, no sentido de afastar qualquer sentido hermenêutico que permita a utilização dos recursos relativos aos honorários advocatícios que ingressam no FUNJURE para pagamento de outras despesas que não a sua distribuição aos Procuradores do Estado de Santa Catarina, tampouco a conversão do *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, desses valores em Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários.

VI – DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer:

a) A concessão da tutela de urgência de caráter liminar, a fim de que seja suspensa a eficácia do art. 1º da Lei Complementar nº 56/1992 (com a redação dada pela Lei nº 16.940/2016), e do art. 135, §3º, da Lei Complementar nº 741/2019, de Santa Catarina, no sentido de afastar qualquer sentido hermenêutico que permita a utilização dos recursos relativos aos honorários advocatícios que ingressam no FUNJURE para pagamento de outras despesas que não a sua distribuição aos Procuradores do Estado de Santa Catarina, tampouco a conversão do *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, desses valores, em Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários;

b) A notificação do Exmo. Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para que prestem as devidas informações sobre os termos desta ação, observados os prazos legais;

c) A citação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União e a intimação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República para que apresentem manifestação, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.868/99 e do §1º do art. 103 da CF/88;

d) No mérito, que o STF confira **interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto**, aos arts. 1º e 3º da Lei nº 9.429, de 8 de janeiro de 1994, ao art. 1º da Lei Complementar nº 56, de 29 de junho de 1992 (com a redação dada pela Lei nº 16.940, de 24 de maio de 2016), ao art. 1º,

caput, da Lei nº 15.215, de 17 de junho de 2010, e ao art. 135, §3º, da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, todas de Santa Catarina (e, por arrastamento, do Decreto nº 5.420, de 9 de julho de 2002, de Santa Catarina e do Parecer Normativo nº 388/2010) **para considerar inconstitucional, por violação ao art. 24, I, e §§ 1º e 4º, e ao art. 39, §§4º e 8º, da Constituição Federal**, **qualquer sentido hermenêutico que:**

- impeça o pagamento aos Procuradores do Estado de Santa Catarina do "Pró-labore de êxito", previsto na Lei nº 9.429/94, de Santa Catarina, em paralelo com o regime constitucional de subsídio remuneratório;

- impeça a utilização dos recursos relativos aos honorários advocatícios que ingressam no Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento (FUNJURE), instituído pela Lei Complementar nº 56/1992, de Santa Catarina, para custeio do pagamento da referida vantagem aos Procuradores do Estado de Santa Catarina;

- permita a utilização dos recursos relativos aos honorários advocatícios que ingressam no FUNJURE para pagamento de outras despesas que não a sua distribuição aos Procuradores do Estado de Santa Catarina, tampouco a conversão do *superávit* financeiro, no final de cada exercício financeiro, desses valores em Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários.

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que, pede deferimento.
Brasília/DF, 16 de junho de 2021.

VICENTE MARTINS PRATA BRAGA

Presidente da ANAPE

OAB/CE nº 19.309

CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS

Diretor Jurídico e de Prerrogativas da ANAPE

OAB/DF n° 48.750

JONAS FREIRE DE LIMA NETO

Assinado de forma digital por JONAS FREIRE DE LIMA NETO
Dados: 2021.06.16 20:01:16 -03'00'

JONAS FREIRE DE LIMA NETO

Advogado Interno da ANAPE – OAB/CE nº 29.660